李議員宗翰：

局長，不好意思，秘書長，說了這麼久，你們還要做喔？我剛剛聽其他議員在說，整個下午已經講到現在，從中午講到現在，你們還要九崴電廠喔？

方秘書長進呈：

沒有，沒有要做啊！

李議員宗翰：

沒有，確定喔？你要怎麼停下來？

方秘書長進呈：

市長也有表態就是，有共識之前，我們就不審查。

李議員宗翰：

就不審查，不然剛才是在責備什麼？

方秘書長進呈：

我也不知道。

李議員宗翰：

我也不知道，不然我也來責備一下。

方秘書長進呈：

上次市長在議會，已經有跟大會說過。

李議員宗翰：

好，了解。不管我就是要責備一下，不然好像我沒有質詢你一樣，都發局長，借我責備一下，我想請教一下，天然氣也好、儲能場也好，目前只能設置在哪些地目？

都市發展局徐局長中強：

不同的項目來說，九崴電廠現在是在非都的農用地，然後儲能廠大部分都是在工業區，有的是在都市計畫內的。

李議員宗翰：

非都市的農業用地很大耶。

都市發展局徐局長中強：

九崴的話好像是 20 多公頃。

李議員宗翰：

20 多公頃，所以這也是會有這麼大的反應，應該就是因為一來面積很大，二來可能鄰近都市計畫範圍附近吧？

都市發展局徐局長中強：

對，它很接近我們臺博的特定區。

李議員宗翰：

是，我想這件事情有些議員可能在說溪北沒有發展到，但我們也不希望這樣的發展進來，那個可能你不知道，但經發局應該知道，經發局能源科、還有消防局預防科、還是災搶科應該都有知道，我們那時候在新營開了一個協調會，對方很明確就沒有誠意，完全不打算處理這個問題，所以你們一開始就講，4 月 10 日就駁回，台電也建議他們另尋他址，這件事不是在行政機關講，行政機關沒有辦法明確表態你們不要來這邊設嗎？但是由行政機關表態

另尋他址、已經駁回等等這些事情，所有的民眾就會有一個認知，就是他們不會來這邊設置，是不是這樣？能源科長？

經濟發展局能源科陳科長正德：

向議座報告，那天新營儲能廠議座指的應該是這個案子。

李議員宗翰：

是，沒錯。

經濟發展局能源科陳科長正德：

他這個部分在我們這邊也是有一個都市計畫工業區的申請，我們依照相關的法規，因為他不符合我們申請的要件，所以我們在4月10日給他做駁回，這個部分先做一個說明。另外，當天台電的出席代表也有表達他的一個選址的……。

主席：(陳議員碧玉)

現在請盧崑福議員發言。

盧議員崑福：

你知道人家不惹我，我不會去惹人，我們前議長賴美惠在主持會議時，不要說這些電廠等等，只要市政府說好，議會就沒有聲音，有異議也不讓你表達，所以現在比較不一樣，現在的議員可以說出他心裡想的事情，無論對或錯，總是要讓民眾感受得到臺南市所有的議員他們為民眾在付出，不是一言堂，也不是市政府的議事局，對不對？所以經發局長，你們過去和現在不一樣，你現在遇到所有的這些議員大家都很認真，真的都可以替自己發聲出來，將地方的聲音表達出來。你剛才提到我們申請的項目30公尺，儲能廠的申請30公尺，我要聽你說說看，這樣符合道理嗎？你要申請一座養雞場要1公里、1,000公尺，你申請一座儲能廠，如果爆炸也好，失火也好，隨時都有生命的危險，你30公尺內就可以有住家，這樣有符合道理嗎？

經濟發展局林局長榮川：

向議座報告，剛才我也有提出那個指引是中央訂定的。

盧議員崑福：

中央訂定的，你覺得有沒有合理嗎？

經濟發展局林局長榮川：

向議座報告，以那個形式來看，我們剛才也有看到一些照片，他的範圍……。

盧議員崑福：

儲能廠30公尺是中央訂定的，難道我們不能要求訂定的這個項目要讓地方來做決定嗎？

經濟發展局林局長榮川：

這是去年他們訂定的指引。

盧議員崑福：

一定要照這樣去做嗎？

經濟發展局林局長榮川：

所以我們才會現在要來討論這個距離是……。

盧議員崑福：

我們是直轄市，地方有地方制度法，難道沒有辦法改變嗎？你現在回答有沒有辦法改變嗎？

經濟發展局林局長榮川：

這個部分我們會向中央反應，距離能不能更遠。

盧議員崑福：

如果無法改變的時候，我們就要依照他們的規定去施行嗎？

經濟發展局林局長榮川：

應該是要看我們未來要如何訂定的方式，是不是……。

盧議員崑福：

能不能改變？現在以你的專業，你站在那裡，不然秘書長來回答，有辦法改變嗎？

方秘書長進呈：

向議員報告，當然經發局訂定的也是遵照中央的標準。

盧議員崑福：

所以 30 公尺沒辦法改變……。

主席：(陳議員碧玉)

謝謝盧坤福議員，向大會報告，我們今天下午的專案報告在 5 點半準時結束，現在請李宗翰議員發言。

李議員宗翰：

謝謝主席，秘書長，我想請教一下，剛剛有一個議員說他的質詢可以質詢 10 幾輪，你有印象嗎？

方秘書長進呈：

我們是尊重議員。

李議員宗翰：

有嗎？代表議員要說，都可以讓你說，就跟議長沒有關係，扯議長幹嘛！不是要問你，不然李全教我可以說啊，黑金讓臺南市政府、臺南市議會、讓大家受到影響，這是什麼情形，說這些沒意思啦！如果你要讓我繼續說，我也可以繼續說，我是沒關係，不過我們就正事來討論，雖然你的 mic 沒聲音，也是尊重我們一下，這件事我想請教一下能源科，我記得我們那時候有做一個會議結論，針對我們儲能廠這件事情，包括九歲電廠這件事情也可以來做自治條例，所以這種儲能型的發電廠 30 公尺以上，臺南市政府可不可以透過自治條例來做限制？科長。

經濟發展局能源科陳科長正德：

向議座報告，它是儲能設施，目前中央所定的規範，能源局有訂定一個設置安全規範，這個所謂的 30 公尺是訂在這個設置安全規範裡面，目前各縣市臺中是訂審查作業要點，高雄也是訂審查作業要點，臺中是 20 公尺，高雄是 30 公尺，目前臺南還在研議中，另外就是這個距離的部分，我們在今年 4 月 19 日到行政院去開能源會議時，也有跟中央反映，關於這個安全距離的部分，是民眾非常注重的問題，也有在這個會議……。

李議員宗翰：

你有點占用我太多的時間了，我想你今天來訂一個法規，假設嚴於中央會發生什麼樣的問題？比中央還嚴格，會怎麼樣嗎？法制處？

法制處楊副處長璿圓：

比中央還嚴格的話，可能會抵觸。

李議員宗翰：

抵觸之後會怎麼樣？

法制處楊副處長璿圓：

就無效。

李議員宗翰：

抵觸無效之後，需要跑多少的時間？

法制處楊副處長璿圓：

有可能就是中央會宣告無效。

李議員宗翰：

秘書長，這件事情是歸你的，我告訴你，我們臺南市政府如果有辦法訂一個規範出來，比中央更嚴格，結果讓中央駁回，宣告無效，我說沒關係，這就是我們有魄力，代表我們在意這件事情，是替我們人民發聲，這件事情會因為這樣，臺南市政府的預算受影響嗎？應該是不會吧？秘書長，我們是不是往這個方向來推動看看？最後被宣告無效也沒有關係，代表臺南市政府向中央反應的決心，他們不採納建言，我們自己訂，他自己訂的要駁回我們的時候，他們就要做好準備，秘書長你的想法？

方秘書長進呈：

沒有啦！就是訂的那個其實要合理，基本上是這樣，當然市政府在考慮……。

主席：(陳議員碧玉)

我們現在暫停發言請求，現在請李宗翰議員發言。

李議員宗翰：

我想說先讓前輩盧崑福議員，因為剛才照例應該是輪到你，你這麼謙讓，我先謝過了。秘書長，我說的，你認同嗎？

方秘書長進呈：

基本上，如果以法律來說的話，我們不會訂定超過中央的標準，但是就是要看位階。

李議員宗翰：

我說臺南市政府明知為而為知，知之為知之，不知為不知，我們要做這件事情，我們很明確就是向中央表態，這件事情在我們的地方累積一定程度的民怨，所以我們做的這件事情就是明知會被你宣告無效，我也一定要做，臺南市的鄉親會因為這樣怨懟你嗎？不會！臺南市的民眾會因為這樣來支持臺南市政府，秘書長你的看法？我認為我的政治判斷是正確的。

方秘書長進呈：

基本上是這樣，市政府在訂定相關的法規，當然會要考慮到效力的問題，因為如果訂定的結果是有違反，基本上坦白說不是很適當。

李議員宗翰：

你們自己的法制就做過這件事情，你們法制剛剛就說了，我當然知道不合法，為什麼明知不可為而為之，為什麼？我們今天是要處理專業問題？還是要處理政治問題？不對，這件事情要先從政治問題來處理這個專業問題，我們先向中央宣告，我們臺南市有這個決心，訂100、300、500或像我們當初臺南市政府要訂定畜牧條例的時候，我們先提到1,000，這個都是我們想要訂的決心，雖然最後因為其他政黨的關係把它修正到400，我們也接受，臺南市政府敢不敢做這件事情，還是要由臺南市議會來擬草案，秘書長你的態度？

方秘書長進呈：

基本上，我向議員報告就是經發局在訂定的時候，其實是考量中央及其他縣市訂定的標準，所以基本上，我們是儘量能夠不要跟其他縣市的那個距離差太多，基本上是這樣。

李議員宗翰：

秘書長，你這樣說沒有符合民眾的意見，如果4樓有民眾的話，你這樣會被丟石頭。

方秘書長進呈：

我知道。

李議員宗翰：

這樣不對，我告訴你，你如果知道地方的民意代表是現在這個意見，我們臺南市政府也應該要來做這樣的嘗試，因為這種嘗試會有……。

方秘書長進呈：

向議員報告，你那個嘗試就是要從那個自治條例去訂的。

李議員宗翰：

對，沒錯，我就是要說這樣的東西。

方秘書長進呈：

我知道，就是訂自治條例，但是我們現在訂的不是自治條例。

李議員宗翰：

不然你要說什麼？

方秘書長進呈：

我們現在是審查要點。

李議員宗翰：

審查要點是你們自己發的公告吧？

方秘書長進呈：

對。

李議員宗翰：

我沒有意見，但是你們的公告被檢討的異議比較大，你們透過這自治條例，代表臺南市議會審過嘛！

方秘書長進呈：

我知道，但是基本上，其實很多議員在關心的問題，就是因為儲能廠現在很多申請案……。

李議員宗翰：

秘書長，我長話短說，我告訴你，如果你們要發審查要點，我們沒有意見，但是如果你透過自治條例，讓議會也可以附加在這個上面，我相信我們中央會更重視這件事情，而且可以避免後續很多的紛爭，以上做一個建議，我們私底下……。

主席：(陳議員碧玉)

謝謝李宗翰議員，現在請盧崑福議員發言。

盧議員崑福：

感謝主席。局長，它是可以改變的，他寫的距離30公尺以上，因為我們地方自治法沒有設立這個儲能廠的設備須知，這裡寫的是30公尺以上，你也可以設300公尺，也可以設3公里。

經濟發展局林局長榮川：

向議座報告，就是剛才有幾個，包括臺中、高雄，像臺中20、高雄30，所以我們訂到300，我覺得這個有一點……。

盧議員崑福：

有一點不符合情理？

經濟發展局林局長榮川：

確實有這個問題，所以就不會訂那麼遠，因為我們現在也要趕快把這個要點擬定出來，趕快讓這些業者有一個依循。

盧議員崑福：

我告訴你，以目前來說，這個儲能廠在地方是非常不受歡迎的，所以你今天訂出標準，我認為也是合理，現在臺南市民對這種儲能廠是完全沒辦法接受，最少你要讓業者要來找場所。

經濟發展局林局長榮川：

應該是說儲能廠，不是大家完全不能接受，是地點的問題。

盧議員崑福：

儲能廠還是有燒煤炭的？

經濟發展局林局長榮川：

沒有。

盧議員崑福：

完全都沒有燒煤炭的？

經濟發展局林局長榮川：

沒有，儲能廠就是電池。

盧議員崑福：

你知道電池的危險性。

經濟發展局林局長榮川：

所以那與發電不同，都沒有用到煤電。

盧議員崑福：

這是最嚴重的，你請坐。環保局長，你要正視電池的問題，我現在剩下56秒，我告訴你，電池回收你們是兩顆換一顆，對不對？現在給你建議一顆換一顆，到了時機成熟，兩顆換一顆，未來把這個風氣帶好了，以後讓電池可以回收，不然你看看目前電池在回收場起火多少次了，你自己想想看，而且那個還是最危險的，對不對？你專業的，你知道吧？現在我告訴你，政策一顆換一顆，慢慢的讓我們臺南市民感受，我們這個電池是要回收起來，不可以丟進垃圾桶……。

主席：(陳議員碧玉)

謝謝盧崑福議員，現在請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

賴清德違法 230 天，他不要進來議會，要談政治就來說，以前賴美惠議長是我們要清點人數，她不讓我們清點人數，是我和盧崑福議員不願意節外生枝罷了，我們議會是真的很可憐，臉上無光，有的人還這麼說，有人敢支持我們要收房屋稅的，就他一個人而已。局長，法制，30 公尺以上，我訂 500 公尺有沒有違法？你剛才說的不能夠訂自治條例，你有規定在住宅區嗎？這個辦法指引裡面是否有訂定可以在距離住家 500 公尺、1 公里嗎？

法制處楊副處長璿圓：

這種事情要通盤考量。

蔡議員育輝：

可是你們要點都只提到消防設施而已，沒有提到住家，你知道百姓嚇得要死嗎？我們要訂這個審查要點時，局長……。

經濟發展局林局長榮川：

議座，有訂啊。

蔡議員育輝：

第幾條？距離住家多遠？

經濟發展局林局長榮川：

有一個圖示，距離住家是 30 公尺。

蔡議員育輝：

30 公尺以上？還是 30 公尺？

經濟發展局林局長榮川：

30 公尺以上是安全距離。

蔡議員育輝：

對啊，這個「以上」我剛才就問過你們了，我要訂 5 公里也沒有違法。

經濟發展局林局長榮川：

所以向議座報告，我們訂審查要點……。

蔡議員育輝：

局長，我不要跟你吵這個，你要理解這是造成百姓的恐慌，你知道問題就是中央訂的不合理，那些立委訂的不合理，不是我們不讓他們設置，而是在工業區裡面找遠一點的，不是反對，是地點的問題，為何你要在距離住家這麼近？

經濟發展局林局長榮川：

向議座報告，就是他們也有訂在工業區裡面。

蔡議員育輝：

我知道，工業區旁邊也有住家，柳營就是這樣。

經濟發展局林局長榮川：

所以我們現在才說要 30 公尺，包括住家也要……。

蔡議員育輝：

你說要 30 公尺，我就跟你說 500 公尺，我是在幫你們解決問題，你們百姓不會恐慌嗎？為什麼新營、柳營那麼多地方、還有陳秋萍大家都在恐慌，距離住家太近了，因為無法滅火，對不對？剛才已經看過影片了，一輛特斯拉要 30 噸的水，那個是 20、40 呎，要多少噸

的水？局長，我建議你們妥適修正，不要訂定 30 公尺，我認真告訴你，你訂 30 公尺的話，我蔡育輝如果沒帶人來抗爭，我就不姓蔡，不管臺中市或其他縣市，因為距離住家 30 公尺合理嗎？你可以保證怎麼樣嗎？不會有任何公安事故嗎？一座 20、40 呎儲能廠少說要撲滅 5 天，一輛特斯拉都要撲滅很多天了，那是一輛車而已，這個是 20 呎、40 呎儲能廠的電池更多，你是要向廠商收錢嗎？

主席：(陳議員碧玉)

謝謝蔡育輝議議員，現在議員登記發言完畢，專案報告「光電儲能廠設置及九歲天然氣發電廠設置」會議結論，第一、九歲天然氣發電廠及新營柳營儲能廠選址不當，應重新選址，在未制訂儲能廠管理審查標準或自治條例前，不應輕易放行施工及重新審查，並不得核准新設儲能廠址，第二、請臺南市政府儘速制訂再生能源發電儲能設備設置自治條例，並訂定以案場規模，實行分級管制、災害管制與營運期間管理規範，並設置退場保證金及回復規範，以利綠能建設的推動及規劃，第三、設置發電廠及儲能廠時，應於地方召開公聽會，由主管機關、當地公所、民意代表及居民共同參與說明會，並將環境影響及居民意見納入評估，第四、請市府研議未取得民眾同意前，不予審查電廠開發案，第五、請市府經發局、工務局、環境保護局等局處邀請本會議員辦理森霸電廠聯合會勘，以上是今天的會議結論。

蔡議員育輝：

老實說，Ingay Tali 穎艾達利是一個比較有法學者的風範，我是比較投機，我尊重他，因為我剛才說要表決，他說不要，我認為距離住家要 500 公尺以上，多一個建議，儲能電廠要距離住家 500 公尺以上，我們要設置這個審查要點時，這樣才不會恐慌、引起抗爭，今天那麼多議員去抗爭，28 個支持要過半數了，大家對儲能電廠距離住家太近有疑慮，我們就提出建議，實行與否是他們的事，今天專案報告我希望納入我的建議，議會建議在 500 公尺以上，因為我要表決，Ingay Tali 穎艾達利說只有兩個人不合宜，500 公尺以上。

主席：(陳議員碧玉)

蔡議員，因為現在人太少，蔡議員你可不可以提案？就是我們提案的方式來處理，好不好？Ingay Tali 穎艾達利議員？

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，你說 500 公尺，是不是？500 公尺可以的話，為什麼不是 600 公尺？或者是能不能少一些 400 公尺？所以不要寫具體的數字，而是應有一定合理距離以上，至於合理是多少，日後再來討論。

主席：(陳議員碧玉)

好不好？蔡議員，這樣我們折衷，好嗎？

Ingay Tali 穎艾達利議員：

之前我們畜牧設施時，你們就不讓我們訂的距離遠一點，你們說要近一點。

蔡議員育輝：

好，Ingay Tali 穎艾達利說的，我尊重他，法學素養我不及他，所以我支持，我沒有反對。

主席：(陳議員碧玉)

我們第六點的話，就剛才 Ingay Tali 穎艾達利議員所說的，我們就折衷處理，請市府評估適當的距離，這樣好不好？蔡育輝議員你自己都說 5 點半准時下課，你都這樣！

蔡議員育輝：

順便就是收尾，你要做結論，不是我要做結論，以保障市民生命財產安全，多這幾個字，好不好？

主席：(陳議員碧玉)

好，以保障市民生命財產安全，好不好？這樣可以嗎？蔡議員。局長，你說第二點怎麼樣？

經濟發展局林局長榮川：

第二點的部分，應該是只針對儲能，沒有再生能源。

主席：(陳議員碧玉)

因為這個也是今天議員所建議的事情，現在你就看如果是儲能廠，儲能設備的設置自治條例的話，你就訂儲能設備的自治條例，再生能源可以訂嗎？你看你們經發局的立場？

經濟發展局林局長榮川：

再生能源的範圍太廣，中央已經有訂了，我們這邊在訂的話，而且今天沒有談到再生能源這個議題。

主席：(陳議員碧玉)

這是剛才沈家鳳議員要離開的時候，她有提到這一件事，如果你覺得不行的話，我們在大會調整，好不好？那就這樣。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

不好意思，剛剛就是育輝前輩說的那一句，因為有說請市府什麼什麼的，市府兩個字拿掉。

主席：(陳議員碧玉)

好，Ingay Tali 穎艾達利議員你把這句說完整。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

你把那邊念出來，專委能不能把剛剛那一段念出來，你剛才那句說什麼？

蔡議員育輝：

適當的距離，請市府建議適當的距離。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

不要寫市府這兩個字，因為這樣等於議會自廢武功，這件事情還是市府決定，就是儲能廠應保持合理適當距離以保障安全。

主席：(陳議員碧玉)

以保障市民生命財產安全。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

對。

蔡議員育輝：

局長，趕快召開說明會，解除百姓疑慮。

主席：(陳議員碧玉)

設置儲能廠應有適當的距離，以保障市民生命財產的安全，這樣可以嗎？好，今天非常感謝方秘書長、經發局林局長、工務局蘇局長、消防局李局長、環保局許局長、法制處楊副

處長、各科室主管及本會同仁的列席、新聞媒體好朋友的採訪及鄉親朋友的收看，謝謝各位，散會。